< 개선권고사항 이용시 유의사항 >

본 개선권고사항은 품질관리 감리 결과 증권선물위원회가 개선권고 및 공개를 결정한 **품질관리요소별 미비·미흡사항을 요약**한 것으로서 **단순히 개선권고사항 지적건수 등으로 회계법인간 품질관리 수준을 비교·평가하는 것은 적절하지 않을 수 있으며, 다음의 사항들을 감안**하여 이용할 필요

(1) 회계법인별 감리 실시시기 및 대상기간이 다른 점

(2) 각 개선권고사항이 회계법인의 감사업무 품질에 미치는 영향의 정도를 정확히 측정하기 어려운 점

(3) 유사한 개선권고사항일지라도 회계법인별 미비·미흡한 정도에 차이가 있는 점

(4) 감리 과정에서 발견된 미흡사항이 공개시점에 이미 개선이 되었거나 개선이 진행중일 수 있는 점 등

가. 개선권고사항의 분류

(1) 미설계

○ **품질관리정책과 절차가 설계되어 있지 않거나**, 설계되어 있더라도 그 요구사항을 충족하기에 **현저히 미흡**한 경우

(2) 미운영

○ **품질관리정책과 절차는 적절**하게 설계되어 있으나, 이를 **전혀 운영하지 않고 있거나 현저히 형식적으로 운영**하는 경우

(3) 일부 미흡

○ 설계된 **품질관리정책** 및 **절차**가 **일부 미흡**한 경우, 설계된 절차에 따른 **운영**이 **일부 미흡**한 경우, 또는 **설계** 및 **운영**이 **동시**에 **일부 미흡**한 경우

나. 광교회계법인 주요 개선권고사항

□ 미설계 : 해당사항 없음

□ 미운영 : 해당사항 없음

□ 일부미흡

○ **회계법인내 품질에 대한 리더십 책임**

- 다음의 각 항목에서, 감사업무 수행이사에 대해 품질관리 요소가 실질적으로 반영되는 보상체계가 무력화 될 수 있는 제도를 운영 중에 있음

  1) **(성과보상 체계)** 감사업무품질 평가 결과에 따른 성과급을 지급하도록 보상체계를 일부 개선한 사실은 있으나, 성과급 산정 기준이 되는 각 이사 및 회계사의 급여는 각 사업부에서 결정하고, 합리적인 근거 없이 연봉 수준을 인상하는 사례가 발견

  2) **(임원 퇴직금 산정체계)** 내규로 임원의 퇴직금 지급기준을 마련하고 있으나, 상무이사 직급에 해당되는 인원에 대해서는 지급률 3배를 적용한 한도 내에서 퇴직금을 지급할 수 있도록 제도를 마련하고 있는바, 지급률 3배 한도 적용 대상인 '각 감사본부 상무이사 이상'에 해당되는 인원이 명확하지 않고, 3배 한도 내에서 각 사업부가 임의로 지급액을 결정하도록 하여, 품질관리요소를 반영한 성과급 외의 보상이 퇴직급여 명목으로 지급될 우려

- **(품질관리담당자 연봉)** 품질관리업무 담당자(이사)의 평균 연봉이 품질관리업무 담당자를 제외한 감사 가능 등록회계사 중 이사인 자의 평균 연봉에 미달('21 사업연도)한 사실이 있음

- **(일반직원 인사관리)** 일반직원의 채용 절차, 급여 체계, 근태 관리 등 인사관리에 관한 대부분의 의사결정이 각 사업부 단위로 이루어지고 있어, 실제 근로를 하지 않는 자를 직원으로 채용하는 등 다음과 같은 사실이 발견

1) 소속 회계사의 특수관계자(배우자, 자녀 등)를 직원으로 고용하여 급여를 임의로 결정하고, 법인 내에 지정 좌석을 제공하지 않거나 출근하지 않는 직원에 대하여 급여를 지급하고, 해당 직원이 실제로 업무를 수행하였는지 여부가 확인되지 않음

2) 직무정지 처분을 받은 공인회계사에 대하여 조치 시작 이후 일반사원으로 재고용하였으나, 일반사원으로서의 근태 관리, 구체적인 업무수행 내역 및 산출물 관리 등을 확인한 사실이 없음에도, 급여를 비용처리 한 사실이 있음

- **(자금관리 및 비용집행 관련)** 실제 용역제공 여부를 확인할 수 없는 다수의 용역계약을 통해 각 사업부에서 지급수수료 등으로 비용 처리하는 등 다수의 미흡 사례가 발견됨

1) 소속 회계사의 특수관계자(배우자, 자녀 등)와 임의의 용역계약을 체결하고 기타소득을 지급하면서, 계약서를 작성하지 않거나, 용역계약서는 작성하였으나 법인의 인감사용 내역에 등록하지 않는 등 자금 집행 관련 계약 관리가 미흡하고, 해당 지급 건에 대해 법인이 관련 용역을 제공받았다는 사실을 확인할 수 없음

2) 소속 회계사가 대표이사로 재직 및 대부분의 지분을 소유하거나, 배우자 등 특수관계자가 대표이사로 재직 및 전체 지분을 소유하는 법인에게 법인이 실제 관련 용역을 제공받았다는 사실을 확인할 수 없음에도 지급수수료를 지급한 사례 발견

3) 회계법인이 임차계약 체결 중인 아파트의 실소유주는 소속회계사의 배우자가 대표이사로 재직 중인 법인이며, 해당 아파트에 대하여 특정인 외 법인 소속 인원의 사용 내역은 확인되지 않음

4) 소속 회계사의 개인 숙소에 대한 인테리어비용을 법인의 사무용품비로 지출

○ 관련 윤리적 요구사항

- 감사업무 참여자가 감사업무 착수 또는 종결시점에 독립성준수확인서에 서명을 누락하는 등 독립성 확인이 미흡한 사례 발견

- 주식거래 입력기한을 초과하여 거래내역이 입력된 사례가 다수 발견되고, 고용관계를 시스템에 충실히 입력 및 업데이트하지 않은 사례도 발견

- 독립성 관련 기록유지(주식거래내역 적시입력 등) 등에 대한 내규 위반사항에 대하여 성과평가 반영 또는 벌금 부과 등의 적절한 조치를 취하지 않아, 관련 위반이 계속적으로 발생할 소지가 있고, 주식거래 점검시 예탁결제원 자료 확인만으로 점검 절차를 종결하여, 대상 기간 중 해당 구성원의 실제 주식거래 여부를 확인할 수 없음

○ **의뢰인 관계 및 특정 업무의 수용과 유지**

- 위험 재평가시 세부 평가항목이 적절히 식별되지 않거나 최종 위험평가 수준의 변경(높음→보통 또는 보통→낮음) 사유가 적절히 문서화하지 않은 사례 발견

○ **인적 자원**

- 자유수임 감사업무에 대해서는 특별히 담당이사 배정 절차를 거치지 않고 업무를 수임한 사업본부에서 업무를 수행하는 것을 기본 원칙으로 하고 있으며, 품질관리실 등은 각 사업부내의 업무수행이사 결정에 관여하지 않고 매 기말감사 시작 전 각 사업부로부터 감사스케쥴 및 인원 계획을 취합하여 감사업무시간 계획을 고려한 가용자원 측면에 한하여 각 사업부의 감사계획을 점검하며,

  지정받은 회사에 대하여 감사업무이사를 선정하면서 각 사업부에 대해 사실상 순환배정 원칙을 적용하여 배정한 후, 실제 업무수행이사는 각 사업부에서 임의로 결정하고 있음

- 일부 사업부는 아직 대학에 재학 중인 공인회계사 합격자와 고용계약이 아닌 용역계약을 체결하면서, 해당 인원에 대하여 외부감사 실무수습을 등록 신청한 사실이 없음에도, 업무범위를 '수습회계사로서의 업무일체', '외감법에 근거한 외부감사 보조업무 일체' 등으로 기재하여 공인회계사회 내규 등을 위반할 소지가 있는 등 법인 전체 수준의 인사관리 절차 운영이 미흡

○ **업무의 수행**

- 산업의 특성 및 위험평가 결과 등을 감사계획 및 감사 절차에 반영하기 위한 기업 및 기업환경의 이해 조서 및 위험평가 관련 조서 작성과 이에 대한 감독 및 검토의 적정성을 점검한 결과, 다음과 같은 미흡 사례가 발견됨

  1) 재무제표 수준 또는 경영진주장 수준(계정과목)에 대하여 유의적 위험을 적절히 식별하지 않거나, 유의적 위험을 식별하지 않은 경우에 대한 문서화 미흡 사례

  2) 위험에 대한 대응 절차를 충실히 기재하지 않아 감사계획 단계의 수행 내역을 알 수 없거나, 조서 간 위험 식별 내역이 상이하게 문서화된 사례

  3) 당해 회사에 대한 사업프로세스 등 재무보고에 관련 정보시스템을 이해하고 평가한 내역을 충분히 조서화하지 않은 사례

  4) 부정의 검토 및 경영진의 통제무력화 위험에 대한 구체적인 감사절차 계획 및 수행 내역이 확인되지 않은 사례

- 법인 차원의 이메일 계정(@ggcpa.co.kr)을 마련하여 업무수행 시 사용하도록 하고 있으나, 감사업무 담당 공인회계사가 법인 이메일이 아닌 개인(외부) 이메일을 사용하고 있어, 법인 자산인 감사업무 관련 정보(감사조서 등)가 구성원의 이직 과정에서 적절히 파기되지 않거나 특별한 제약 없이 제3자에게 전송될 소지가 있고, 감사정보 유출에 대한 모니터링을 수행하기 곤란한 등 감사정보의 비밀유지를 위한 통제절차가 미흡함

○ **모니터링**

- 사후심리업무 담당자의 사후심리 투입시간을 감사대상 회사별로 관리하지 않아 감사대상 회사별 사후심리 투입시간이 정확히 집계되지 않음